



P U T U S A N

Nomor 880/Pid.Sus/2025/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JAMILLAH ALIAS MILAH BINTI AMID ALM;**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/tanggal lahir : 59 Tahun / 07 Agustus 1966;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Simpang Pengambangan Rt. 028 Rw. 02 Kel. Pengambangan Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2025 sampai dengan 25 agustus 2025 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/13/VIII/2025/RES.NARKOBA tanggal 23 Agustus 2025 dan diperpanjang sejak tanggal 26 Agustus 2025 sampai dengan 28 Agustus 2025 berdasarkan surat perintah perpanjangan penangkapan Nomor SP.Kap/13/VIII/2025/RES.NARKOBA tanggal 26 Agustus 2025;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 17 September 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2025 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 26 November 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2025 sampai dengan tanggal 26 Desember 2025;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 880/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2025 sampai dengan tanggal 21 Desember 2025;

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2025 sampai dengan tanggal 13 Januari 2026;

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2026 sampai dengan tanggal 14 Maret 2026;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Iqbal Aqli, S.H., Advokat dari Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH Peradi) yang beralamat di Jalan Brigjen H. Hasan Basry, Lt. 2, No. 37, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 880/Pid.Sus/2025/PN Bjm tanggal 23 Desember 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 880/Pid.Sus/2025/PN Bjm tanggal 15 Desember 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 880/Pid.Sus/2025/PN Bjm tanggal 15 Desember 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa JAMILLAH Alias MILAH Bin AMID (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, sebagaimana dalam dakwaan yang melanggar *Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa JAMILLAH Alias MILAH Bin AMID (Alm)** selama **5 (lima) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda **Rp. 900.000.000.00 (sembilan ratus juta rupiah)** yang wajib dibayar dalam waktu **1 (satu) bulan**, apabila denda tidak dibayar harta kekayaan terpidana disita dan dilelang oleh Jaksa, apabila tidak

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 880/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai harta yang cukup untuk membayar denda, maka dipidana dengan **pidana penjara selama 180 (seratus delapan puluh) hari**.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 34 (tiga puluh empat) paket yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 3,22 gram yang dibungkus dengan plastik klip warna bening
- 1 (satu) buah dompet kecil berwarna kuning terbuat dari kain
- 1 (satu) buah toples berwarna bening berbentuk bulat
- 1 (satu) buah handphone Merk Oppo A5 dengan nomor imei 1 865413046401476 dan imei 2 865413046401468

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon putusan yang seingan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian juga Terdakwa serta penasihat hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia **Terdakwa JAMILLAH Alias MILAH Bin AMID (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2025 sekira jam 21.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2025, atau setidaknya dalam waktu tertentu dalam tahun 2025, bertempat di Jalan. Simp. Pengambangan Rt.028 Rw.02 Kel. Pengambangan Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, melakukan **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 Agustus 2025 sekitar jam 16.00 wita **Terdakwa JAMILLAH Alias MILAH Bin AMID (Alm)** ada menjual narkoba

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 880/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dan kemudian sekitar jam 20.45 wita, ada beberapa orang yang membeli narkoba jenis sabu-sabu dan salah satunya adalah saksi WANDI Alias SUWANDI ARIF Als AHHA Bin ABDUL GANI (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang kerumah Terdakwa di Jl. Simp. Pengambangan Rt.028 Rw.02 Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin untuk membeli 1 (satu) paket seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan uang pembelian tersebut Terdakwa serahkan kepada sdri. AIDA (DPO/anak Terdakwa). Kemudian sdri. AIDA menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada saksi WANDI Alias SUWANDI ARIF Als AHHA Bin ABDUL GANI (Alm) dan setelah itu saksi WANDI pergi meninggalkan rumah Terdakwa kemudian tidak lama sdri. AIDA keluar meninggalkan rumah dan 1 (satu) buah dompet warna kuning yang terbuat dari kain yang berisi 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis sabu-sabu ditiptkan sdri. AIDA kepada Terdakwa dan Terdakwa meletakkan dompet tersebut dibawah tilam/Kasur yang ada diruang tamu rumah Terdakwa. Sekitar jam 21.30 wita, ada beberapa anggota kepolisian diantaranya saksi AKHMAD HABIBI dan rekan saksi lainnya MUHAMMAD HARIS SAPUTRA datang dan melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket narkoba diduga jenis sabu-sabu didalam dompet kecil berwarna kuning terbuat dari kain ditemukan dibawah tilam/Kasur yang ada diruang tamu. Sedangkan 17 (tujuh belas) paket narkoba yang diduga jenis sabu-sabu didalam toples warna bening berbentuk bulat ditemukan didalam kamar sdri. AIDA dirumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polsek Banjarmasin Tengah.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin/ persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian terdakwa terhadap jenis narkoba tersebut, dimana terhadap Narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan tertanggal 23 Agustus 2025, setelah dilakukan penimbangan didapati 34 (tiga puluh empat) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih **3,22 (tiga koma dua dua) gram**, kemudian disisihkan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 880/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,10 (nol koma satu nol) gram untuk pemeriksaan secara laboratoris di BPOM, kemudian disihkan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram dipergunakan untuk pembuktian perkara di persidangan, kemudian sisa sabu-sabu dengan berat bersih 3,02 (tiga koma nol dua) gram untuk dimusnahkan

- Bahwa berdasarkan Surat Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan surat nomor: LHU.109.K.05.16.25.0562 tanggal 02 September 2025 yang ditandatangani oleh Rivai Endra Dwi Yulianto ternyata sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau **POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia **Terdakwa JAMILLAH Alias MILAH Bin AMID (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2025 sekira jam 21.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2025, atau setidaknya dalam waktu tertentu dalam tahun 2025, bertempat di Jalan. Simp. Pengambangan Rt.028 Rw.02 Kel. Pengambangan Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, melakukan ***Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 23 Agustus 2025 sekitar jam 21.00 wita, Ketika saksi MUHAMMAD DICKY ARIFANINUR Alias ENCEK Bin SUWANDI ARIF (dilakukan penuntutan secara terpisah) diamankan oleh saksi AKHMAD HABIBI dan rekan reskrim lainnya diantaranya saksi MUHAMMAD HARIS SAPUTRA, dikarenakan tertangkap tangan menjual 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi AKHMAD HABIBI yang sedang melakukan penyamaran (*undercover buy*). Kemudian diamankan juga saksi WANDI Alias SUWANDI ARIF Alias AHHA Bin ABDUL GANI (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) dikarenakan membelikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang saksi MUHAMMAD DICKY ARIFANINUR Alias ENCEK Bin SUWANDI ARIF jual kepada saksi AKHMAD HABIBI. Setelah diamankan, saksi WANDI Alias SUWANDI ARIF Alias

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 880/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AHHA Bin ABDUL GANI (Alm) disuruh oleh petugas kepolisian menunjukkan rumah **Terdakwa JAMILLAH Alias MILAH Bin Amid (Alm)** tempat saksi WANDI Alias SUWANDI ARIF Alias AHHA Bin ABDUL GANI (Alm) membeli narkoba. Sekitar jam 21.30 wita, ada beberapa anggota kepolisian datang dan melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket narkoba diduga jenis sabu-sabu didalam dompet kecil berwarna kuning terbuat dari kain ditemukan dibawah tila/Kasur yang ada diruang tamu. Sedangkan 17 (tujuh belas) paket narkoba yang diduga jenis sabu-sabu didalam toples warna bening berbentuk bulat ditemukan didalam kamar sdri. AIDA dirumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polsek Banjarmasin Tengah.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin/ persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian terdakwa terhadap jenis narkoba tersebut, dimana terhadap Narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan tertanggal 23 Agustus 2025, setelah dilakukan penimbangan didapati 34 (tiga puluh empat) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih **3,22 (tiga koma dua dua) gram**, kemudian disisihkan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram untuk pemeriksaan secara laboratoris di BPOM, kemudian disihkan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram dipergunakan untuk pembuktian perkara di persidangan, kemudian sisa sabu-sabu dengan berat bersih 3,02 (tiga koma nol dua) gram untuk dimusnahkan

- Bahwa berdasarkan Surat Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan surat nomor: LHU.109.K.05.16.25.0562 tanggal 02 September 2025 yang ditandatangani oleh Rivai Endra Dwi Yulianto ternyata sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau **POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkoba golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Surat Dakwaan dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Haris Saputra, S.H. dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan yang saksi dan rekan dari Polsek Banjarmasin Timur terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2025 sekitar pukul 21.00 wita, di Jalan Simp. Pengambangan RT 028 RW 02 Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2025 sekira pukul 19.00 wita, Saksi dan rekan mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki sering terlihat menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada orang lain di Jalan Veteran Kelurahan Pengambangan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, mendengar informasi tersebut saksi dan rekan lainnya langsung melakukan penyelidikan ke tempat yang dimaksud dengan cara melakukan pembelian secara terselubung (undercover buy) dengan berpura-pura menjadi pembeli.
- Bahwa saat berada di sekitar tempat kejadian, Saksi bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak saksi ketahui namanya lalu bertanya padanya dimana Saksi dapat membeli sabu dan Saksi berjanji akan memberi orang tersebut uang apabila saksi berhasil mendapatkan sabu. Laki-laki tersebut langsung mengatakan bahwa ia tahu dimana saksi dapat membeli sabu dan laki-laki tersebut mengajak saksi untuk menemui penjual sabu tersebut. Saksi kemudian meminta laki-laki tersebut untuk membelikan paketan sabu dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi menyerahkan uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada laki-laki tersebut. Setelah itu saksi dan laki-laki tersebut mendatangi orang yang dimaksud;
- Bahwa setelah sampai ditempat tersebut, saksi melihat laki-laki tersebut langsung mendatangi seorang laki-laki lain yakni Saksi MUHAMMAD DICKY ARIFANINUR sambil berbicara dan saksi melihat laki-laki tersebut ada memberikan uang kepada Saksi MUHAMMAD DICKY ARIFANINUR yang merupakan target operasi. Setelah Saksi MUHAMMAD DICKY ARIFANINUR menerima uang tersebut, ia langsung pergi untuk

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 880/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil narkoba jenis sabu-sabu sedangkan saksi dan laki-laki yang mengarahkan Saksi tetap menunggu di lokasi tersebut.

- Bahwa sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian, Saksi MUHAMMAD DICKY ARIFANINUR kembali ke lokasi tersebut dan pada saat itu akan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu pesanan Saksi dengan menggunakan tangan kanan sehingga Saksi langsung mengamankan Saksi MUHAMMAD DICKY ARIFANINUR dan mengaku sebagai petugas kepolisian sehingga laki-laki yang membawa saksi menemui Saksi MUHAMMAD DICKY ARIFANINUR segera melarikan diri, tidak beberapa lama rekan saksi yang memantau tidak jauh dari lokasi langsung berdatangan namun karena Saksi MUHAMMAD DICKY ARIFANINUR pada saat itu sempat adu mulut dengan saksi dan rekan, Saksi SUWANDI ARIF yang merupakan orang yang membelikan sabu tersebut dan sedang berada di seberang jalan langsung mendatangi Saksi dan rekan sehingga Saksi dan rekan juga mengamankan Saksi SUWANDI ARIF;

- Bahwa kemudian Saksi dan rekan meminta Saksi SUWANDI ARIF untuk menunjukkan tempat ia membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut sehingga saksi dan rekan bersama Saksi SUWANDI langsung menuju rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Simp. Pengambangan RT 028 RW 02 Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dan disana ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket narkoba yang diduga jenis sabu-sabu didalam dompet kecil berwarna kuning terbuat dari kain ditemukan dibawah tilam/kasur yang ada di ruang tamu rumah Terdakwa dan 17 (tujuh belas) paket narkoba yang diduga jenis sabu-sabu ditemukan didalam toples warna bening berbentuk bulat ditemukan didalam kamar anak Terdakwa yang bernama sdr. AIDA, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Banjarmasin Timur untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa dari Terdakwa disita barang bukti sabu dengan total 34 (tiga puluh empat) paket narkoba sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bersih 3,22 (tiga koma dua dua) gram yang merupakan milik anak terdakwa yang bernama sdr. AIDA yang kemudian dijual oleh Terdakwa kepada pembelinya. Selain itu disita pula 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5 yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi terkait sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku sebelumnya ada menjual 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,07 gram kepada Saksi SUWANDI ARIF dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang kemudian diserahkan Saksi SUWANDI ARIF kepada Saksi MUHAMMAD DICKY ARIFANINUR yang kemudian menyerahkan kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual, membeli, menjadi perantara dan kepemilikan Narkoba dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Akhmad Habibi dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan yang saksi dan rekan dari Polsek Banjarmasin Timur terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2025 sekitar pukul 21.00 wita, di Jalan Simp. Pengambangan RT 028 RW 02 Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2025 sekira pukul 19.00 wita, Saksi dan rekan mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki sering terlihat menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada orang lain di Jalan Veteran Kelurahan Pengambangan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, mendengar informasi tersebut saksi dan rekan lainnya langsung melakukan penyelidikan ke tempat yang dimaksud dengan cara melakukan pembelian secara terselubung (undercover buy) dengan berpura-pura menjadi pembeli.
- Bahwa saat berada di sekitar tempat kejadian, rekan saksi yakni saksi Muhammad Haris Saputra yang diberi tugas untuk melakukan penyamaran, bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak saksi ketahui namanya lalu bertanya padanya dimana saksi Muhammad Haris Saputra dapat membeli sabu dan saksi Muhammad Haris Saputra berjanji akan memberi orang tersebut uang apabila ia berhasil mendapatkan sabu. Laki-laki tersebut langsung mengatakan bahwa ia tahu dimana saksi Muhammad Haris Saputra dapat membeli sabu dan laki-laki tersebut

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 880/Pid.Sus/2025/PN Bjm



mengajak saksi Muhammad Haris Saputra untuk menemui penjual sabu tersebut. Saksi Muhammad Haris Saputra kemudian meminta laki-laki tersebut untuk membelikan paketan sabu dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Muhammad Haris Saputra menyerahkan uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada laki-laki tersebut. Setelah itu saksi Muhammad Haris Saputra dan laki-laki tersebut mendatangi orang yang dimaksud;

- Bahwa setelah sampai ditempat tersebut, saksi melihat laki-laki tersebut langsung mendatangi seorang laki-laki lain yakni Saksi MUHAMMAD DICKY ARIFANINUR sambil berbicara dan saksi melihat laki-laki tersebut ada memberikan uang kepada Saksi MUHAMMAD DICKY ARIFANINUR yang merupakan target operasi. Setelah Saksi MUHAMMAD DICKY ARIFANINUR menerima uang tersebut, ia langsung pergi untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu sedangkan saksi Muhammad Haris Saputra dan laki-laki yang mengarahkannya tetap menunggu dilokasi tersebut.

- Bahwa sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian, Saksi MUHAMMAD DICKY ARIFANINUR kembali kelokasi tersebut dan pada saat ia akan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu pesanan saksi Muhammad Haris Saputra dengan menggunakan tangan kanan sehingga saksi Muhammad Haris Saputra langsung mengamankan Saksi MUHAMMAD DICKY ARIFANINUR dan mengaku sebagai petugas kepolisian sehingga laki-laki yang membawa saksi Muhammad Haris Saputra menemui Saksi MUHAMMAD DICKY ARIFANINUR segera melarikan diri, tidak beberapa lama Saksi dan rekan saksi yang memantau tidak jauh dari lokasi langsung berdatangan namun karena Saksi MUHAMMAD DICKY ARIFANINUR pada saat itu sempat adu mulut dengan saksi dan rekan, Saksi SUWANDI ARIF yang merupakan orang yang membelikan sabu tersebut dan sedang berada disebelah jalan langsung mendatangi Saksi dan rekan sehingga Saksi dan rekan juga mengamankan Saksi SUWANDI ARIF;

- Bahwa kemudian Saksi dan rekan meminta Saksi SUWANDI ARIF untuk menunjukan tempat ia membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut sehingga saksi dan rekan bersama Saksi SUWANDI langsung menuju rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Simp. Pengambangan RT 028 RW 02 Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dan disana ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas)

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 880/Pid.Sus/2025/PN Bjm



paket narkoba yang diduga jenis sabu-sabu didalam dompet kecil berwarna kuning terbuat dari kain ditemukan dibawah tilam/kasur yang ada diruang tamu rumah Terdakwa dan 17 (tujuh belas) paket narkoba yang diduga jenis sabu-sabu ditemukan didalam toples warna bening berbentuk bulat ditemukan didalam kamar anak Terdakwa yang bernama sdr. AIDA, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Banjarmasin Timur untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa dari Terdakwa disita barang bukti sabu dengan total 34 (tiga puluh empat) paket narkoba sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bersih 3,22 (tiga koma dua dua) gram yang merupakan milik anak terdakwa yang bernama sdr. AIDA yang kemudian dijual oleh Terdakwa kepada pembelinya. Selain itu disita pula 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5 yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi terkait sabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku sebelumnya ada menjual 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,07 gram kepada Saksi SUWANDI ARIF dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang kemudian diserahkan Saksi SUWANDI ARIF kepada Saksi MUHAMMAD DICKY ARIFANINUR yang kemudian menyerahkan kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual, membeli, menjadi perantara dan kepemilikan Narkoba dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi Muhammad Dicky Arifaninur Alias Encek Bin Suwandi Arif dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena Saksi diamankan petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2025 sekitar pukul 21.00 wita, di Jalan Veteran, Kelurahan Pengambangan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2025, sekitar pukul 20.30 wita, Ketika saksi sedang berada diwarung tempat saksi berjualan dijalan Veteran Saksi didatangi oleh teman saksi yang bernama ABAY bersama seorang laki-laki yang tidak saksi kenal yang ternyata adalah



seorang polisi yang sedang menyamar yang saat itu meminta Saksi untuk membelikan narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah menerima uang tersebut, Saksi meminta ABAY dan laki-laki tersebut untuk menunggu sedangkan saksi pergi menyebrang jalan Veteran untuk bertemu dengan ayah saksi yakni Saksi SUWANDI ARIF untuk memintanya membelikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut. saksi kemudian menyerahkan uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi SUWANDI ARIF lalu Ia pergi dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian ayah saksi datang dan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi lalu Saksi bersama Saksi SUWANDI ARIF mendatangi anggota kepolisian yang sedang menyamar tersebut untuk menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu dan saat akan menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut saksi langsung diamankan oleh anggota kepolisian tersebut dan tidak lama beberapa anggota kepolisian lainnya berdatangan dan mengamankan saksi. Karena banyak anggota kepolisian berdatangan, Saksi SUWANDI ARIF yang berada disebelah jalan mendatangi saksi dan kemudian ayah saksi pun ikut diamankan dikarenakan Ia yang membelikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa kemudian saksi dan ayah saksi yakni Saksi SUWANDI ARIF disuruh oleh petugas kepolisian menunjukan tempat atau rumah orang yang menjual narkoba jenis sabu-sabu yang diamankan dari saksi tersebut sehingga kemudian Saksi SUWANDI ARIF langsung mengarahkan kerumah Terdakwa di Jalan Simp. Pengambangan RT 028 RW 02 Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dan dilokasi tersebut, dari Terdakwa disita 34 (tiga puluh empat) paket narkoba sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bersih 3,22 (tiga koma dua dua) gram yang merupakan milik anak terdakwa yang bernama sdri. AIDA yang kemudian dijualkan oleh Terdakwa kepada pembelinya. Selain itu disita pula 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5 yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi terkait sabu. Sehingga kemudian saksi, Saksi SUWANDI ARIF dan Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Banjarmasin Tengah guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui dari mana Saksi SUWANDI ARIF membeli 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,07 gram yang disita dari Saksi, namun setelah

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 880/Pid.Sus/2025/PN Bjm



diamankan Saksi SUWANDI ARIF mengaku memperoleh sabu tersebut dengan membeli dari Terdakwa dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi dan Saksi SUWANDI ARIF tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu-sabu dan sabu tersebut tidak untuk keperluan Kesehatan atau sarana Pendidikan.

- Bahwa Saksi membenarkan dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi Wandi Alias Suwandi Arif Alias Ahha Bin Abdul Gani (Alm) dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan dipetgas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2025 sekitar pukul 21.00 wita, di Jalan Veteran, Kelurahan Pengambangan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2025 sekitar pukul 20.30 wita, anak saksi yakni Saksi MUHAMMAD DICKY ARIFANINUR mendatangi saksi dan meminta saksi untuk membelikan 1 (satu) paket narkotika sabu-sabu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu Ia menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi kemudian saksi dengan berjalan kaki menuju rumah Terdakwa di Jalan Simp. Pengambangan RT 028 RW 002 Kelurahan Pengambangan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin. Setelah bertemu Terdakwa, kemudian setelah bertemu Terdakwa, Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Anak Terdakwa yakni Sdri AIDA menyerahkan 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,07 gram yang dibungkus dengan plastic klip. Saksi lalu kembali menemui Saksi MUHAMMAD DICKY ARIFANINUR lalu menyerahkan sabu tersebut. Saat Saksi MUHAMMAD DICKY ARIFANINUR pergi keseberang jalan dan akan menyerahkan sabu tersebut, Ia didatangi beberapa orang yang tidak saksi kenal sehingga Saksi langsung mendatangnya dan ternyata orang



yang tidak dikenal tersebut adalah beberapa anggota kepolisian dari Polsek Banjarmasin Tengah kemudian saksi juga ikut diamankan oleh petugas kepolisian karena membelikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa setelah diamankan saksi disuruh oleh petugas kepolisian dimana saksi membeli sabu tersebut sehingga saksi menunjukan rumah Terdakwa di Jalan Simp. Pengambangan RT 028 RW 02 Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dan dilokasi tersebut, dari Terdakwa disita 34 (tiga puluh empat) paket narkoba sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bersih 3,22 (tiga koma dua dua) gram yang merupakan milik anak terdakwa yang bernama sdr. AIDA yang kemudian dijualkan oleh Terdakwa kepada pembelinya. Selain itu disita pula 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5 yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi terkait sabu. Sehingga kemudian saksi, Saksi SUWANDI ARIF dan Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Banjarmasin Tengah guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa saksi dan Saksi SUWANDI ARIF tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu-sabu dan sabu tersebut tidak untuk keperluan Kesehatan atau sarana Pendidikan.

- Bahwa Saksi membenarkan dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Jamillah Alias Milah Binti Amid (Alm)** persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2025 sekitar pukul 21.00 wita, di Jalan Simp. Pengambangan RT 028 RW 02 Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, Terdakwa ditangkap oleh Anggota kepolisian Banjarmasin Timur karena memiliki Narkoba jenis Sabu;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2025 sekitar pukul 20.45 wita, saksi SUWANDI ARIF datang kerumah Terdakwa lalu membeli



1 (satu) paket seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lewat Terdakwa. Saksi SUWANDI ARIF kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa serahkan kepada anak Terdakwa yakni Sdr AIDA yang kemudian menyerahkan 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,07 gram kepada Saksi SUWANDI ARIF. Saksi SUWANDI ARIF kemudian meninggalkan rumah Terdakwa. Tidak lama kemudian Sdr AIDA pergi keluar rumah dan menitipkan 1 (satu) buah dompet warna kuning yang terbuat dari kain yang berisi 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada terdakwa lalu terdakwa pun meletakkan dompet berisi narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibawah tilam/kasur yang ada diruang tamu rumah terdakwa.

- Bahwa sekitar pukul 21.30 wita, tiba-tiba datang beberapa anggota kepolisian datang lalu melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket narkoba yang diduga jenis sabu-sabu didalam dompet kecil berwarna kuning terbuat dari kain ditemukan dibawah tilam/kasur yang ada diruang tamu rumah terdakwa dan 17 (tujuh belas) paket narkoba yang diduga jenis sabu-sabu didalam toples warna bening berbentuk bulat didalam kamar sdri. AIDA, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Banjarmasin Tengah.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan diketahui bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah 34 (tiga puluh empat) paket narkoba sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bersih 3,22 (tiga koma dua dua) gram.

- Bahwa 34 (tiga puluh empat) paket narkoba sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bersih 3,22 (tiga koma dua dua) gram tersebut seluruhnya adalah milik Sdri AIDA.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut dan narkoba jenis sabu tersebut tidak untuk keperluan kesehatan atau sarana pendidikan.

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli di persidangan meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 34 (tiga puluh empat) paket yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 3,22 gram yang dibungkus dengan plastik klip warna bening
- 1 (satu) buah dompet kecil berwarna kuning terbuat dari kain
- 1 (satu) buah toples berwarna bening berbentuk bulat
- 1 (satu) buah handphone Merk Oppo A5 dengan nomor imei 1 865413046401476 dan imei 2 865413046401468

yang mana seluruhnya telah disita secara sah menurut hukum, serta di persidangan telah ditunjukkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukum Terdakwa dan semuanya mengaku mengenali dan membenarkan barang-barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat berupa:

- Surat Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan surat nomor: LHU.109.K.05.16.25.0562 tanggal 02 September 2025 yang ditandatangani oleh Rivai Endra Dwi Yulianto ternyata sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2025 sekitar pukul 21.00 wita, di Jalan Simp. Pengambangan RT 028 RW 02 Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, Terdakwa ditangkap oleh Anggota kepolisian Banjarmasin Timur karena memiliki Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2025, sekitar pukul 20.30 wita, Sdri ABAY bersama Petugas kepolisian yang sedang menyamar mendatangi Saksi MUHAMMAD DICKY ARIFANINUR dan memintanya untuk membelikan narkotika jenis sabu-

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 880/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah menerima uang pembelian sabu tersebut, Saksi MUHAMMAD DICKY ARIFANINUR meminta Sdr ABAY dan petugas kepolisian yang menyamar untuk menunggu sedangkan Saksi MUHAMMAD DICKY ARIFANINUR pergi menyebrang jalan Veteran untuk bertemu dengan ayah Saksi MUHAMMAD DICKY ARIFANINUR yakni Saksi SUWANDI ARIF untuk memintanya membelikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut. Saksi MUHAMMAD DICKY ARIFANINUR kemudian menyerahkan uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi SUWANDI ARIF lalu Saksi SUWANDI ARIF pergi mendatangi rumah Terdakwa di di Jalan Simp. Pengambangan RT 028 RW 02 Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin. saat bertemu Terdaksa Saksi SUWANDI ARIF menyampaikan bahwa ia ingin membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Saksi SUWANDI ARIF kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada anak Terdakwa yakni Sdr AIDA yang kemudian menyerahkan 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,07 gram kepada Saksi SUWANDI ARIF. Saksi SUWANDI ARIF kemudian meninggalkan rumah Terdakwa dan kembali menemui Saksi MUHAMMAD DICKY ARIFANINUR lalu menyerahkan 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,07 gram yang dibeli dari Terdakwa. Saksi MUHAMMAD DICKY ARIFANINUR mendatangi anggota kepolisian yang sedang menyamar untuk menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu dan saat akan menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut anggota kepolisian tersebut langsung mengamankan Saksi MUHAMMAD DICKY ARIFANINUR. Karena banyak anggota kepolisian berdatangan, Saksi SUWANDI ARIF yang berada disebelah jalan mendatangi Saksi MUHAMMAD DICKY ARIFANINUR sehingga Saksi SUWANDI ARIF juga ikut diamankan dan setelah itu Saksi SUWANDI ARIF disuruh oleh petugas kepolisian menunjukan tempat atau rumah orang yang menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut sehingga kemudian Saksi SUWANDI ARIF langsung mengarahkan kerumah Terdakwa di Jalan Simp. Pengambangan RT 028 RW 02 Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dan dilokasi tersebut, dari Terdakwa disita 34 (tiga puluh empat) paket narkoba sabu-sabu yang dibungkus

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 880/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip warna bening dengan berat bersih 3,22 (tiga koma dua dua) gram yang merupakan milik anak terdakwa yang bernama sdri. AIDA yang kemudian dijual oleh Terdakwa kepada pembelinya. Selain itu disita pula 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5 yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi terkait sabu. Sehingga kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Banjarmasin Tengah guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa diketahui bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 34 (tiga puluh empat) paket yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 3,22 gram yang disisihkan dan dilakukan uji laboratorium sebagaimana Surat Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan surat nomor: LHU.109.K.05.16.25.0562 tanggal 02 September 2025 yang ditandatangani oleh Rivai Endra Dwi Yulianto ternyata sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkoba golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam yaitu melanggar **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. "Setiap Orang;
2. "Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 880/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang dalam unsur ini adalah menunjuk kepada subjek hukum manusia sebagai orang perseorangan pendukung hak dan kewajiban hukum;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah diajukan Terdakwa yaitu atas nama **Jamillah Alias Milah Binti Amid (Alm)** yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, dan di persidangan Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta dibenarkan oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah Subjek Hukum yang dimaksudkan dalam unsur setiap orang dalam unsur ini;

Ad.2. Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak memiliki hak atau tidak berhak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut hukum pidana adalah perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana memenuhi rumusan delik, perbuatannya dilarang oleh Undang-Undang dan dapat dipidana, ditinjau dari sudut perbuatannya mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh Undang-Undang, sedangkan dari segi sumber hukumnya, perbuatan dimaksud bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang hidup di masyarakat, karena tidak sesuai rasa keadilan atau norma yang berlaku, sehingga perbuatan itu dapat dipidana dalam hal ini adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur pada ad.2. ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua unsur perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2025 sekitar pukul 21.00 wita, di Jalan Simp. Pengambangan RT 028 RW 02 Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, Terdakwa ditangkap oleh Anggota kepolisian Banjarmasin Timur karena memiliki Narkotika jenis Sabu. Kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 23

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 880/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2025, sekitar pukul 20.30 wita, Sdri ABAY bersama Petugas kepolisian yang sedang menyamar mendatangi Saksi MUHAMMAD DICKY ARIFANINUR dan memintanya untuk membelikan narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah menerima uang pembelian sabu tersebut, Saksi MUHAMMAD DICKY ARIFANINUR meminta Sdr ABAY dan petugas kepolisian yang menyamar untuk menunggu sedangkan Saksi MUHAMMAD DICKY ARIFANINUR pergi menyebrang jalan Veteran untuk bertemu dengan ayah Saksi MUHAMMAD DICKY ARIFANINUR yakni Saksi SUWANDI ARIF untuk memintanya membelikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut. Saksi MUHAMMAD DICKY ARIFANINUR kemudian menyerahkan uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi SUWANDI ARIF lalu Saksi SUWANDI ARIF pergi mendatangi rumah Terdakwa di di Jalan Simp. Pengambangan RT 028 RW 02 Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin. saat bertemu Terdaksa Saksi SUWANDI ARIF menyampaikan bahwa ia ingin membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Saksi SUWANDI ARIF kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada anak Terdakwa yakni Sdr AIDA yang kemudian menyerahkan 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,07 gram kepada Saksi SUWANDI ARIF. Saksi SUWANDI ARIF kemudian meninggalkan rumah Terdakwa dan kembali menemui Saksi MUHAMMAD DICKY ARIFANINUR lalu menyerahkan 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,07 gram yang dibeli dari Terdakwa. Saksi MUHAMMAD DICKY ARIFANINUR mendatangi anggota kepolisian yang sedang menyamar untuk menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu dan saat akan menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut anggota kepolisian tersebut langsung mengamankan Saksi MUHAMMAD DICKY ARIFANINUR. Karena banyak anggota kepolisian berdatangan, Saksi SUWANDI ARIF yang berada diseberang jalan mendatangi Saksi MUHAMMAD DICKY ARIFANINUR sehingga Saksi SUWANDI ARIF juga ikut diamankan dan setelah itu Saksi SUWANDI ARIF disuruh oleh petugas kepolisian menunjukan tempat atau rumah orang yang menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut sehingga kemudian Saksi SUWANDI ARIF langsung mengarahkan kerumah Terdakwa di Jalan Simp. Pengambangan RT 028 RW 02 Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dan dilokasi tersebut, dari Terdakwa disita 34 (tiga puluh empat) paket narkoba sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bersih 3,22

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 880/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga koma dua dua) gram yang merupakan milik anak terdakwa yang bernama sdri. AIDA yang kemudian dijualkan oleh Terdakwa kepada pembelinya. Selain itu disita pula 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5 yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi terkait sabu. Sehingga kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Banjarmasin Tengah guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam menawarkan menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman dan sabu tersebut tidak untuk keperluan Kesehatan atau sarana Pendidikan.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa diketahui bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 34 (tiga puluh empat) paket yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 3,22 gram yang disisihkan dan dilakukan uji laboratorium sebagaimana Surat Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan surat nomor: LHU.109.K.05.16.25.0562 tanggal 02 September 2025 yang ditandatangani oleh Rivai Endra Dwi Yulianto ternyata sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkoba golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal **penjatuhan pidana**, sebagaimana **KETENTUAN PERALIHAN** dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (**KUHP baru**) pada Pasal 613 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Pada saat Undang-Undang ini mulai

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 880/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku (berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026), setiap Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang memuat **ketentuan pidana** harus menyesuaikan dengan ketentuan Buku Kesatu Undang-Undang ini". Selanjutnya pada ayat (2) dinyatakan bahwa "Ketentuan mengenai penyesuaian ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Undang-Undang" (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, yang berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026);

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan **Pasal 618 KUHP baru** dinyatakan bahwa "*Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Tindak Pidana yang sedang dalam proses peradilan menggunakan ketentuan Undang-Undang ini, kecuali Undang-Undang yang mengatur Tindak Pidana tersebut lebih menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa*" dan juga ketentuan **Pasal 3 ayat (1) KUHP Baru** yang berbunyi "*Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan sesudah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan perundang-undangan yang baru, kecuali ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama menguntungkan bagi Pelaku dan pembantu Tindakan Pidana*";

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan "*ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)*" sementara dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, pada Lampiran II diuraikan bahwa **Pasal 114 ayat (1)** "*dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI*";

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk dalam Undang-Undang di luar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026, dinyatakan bahwa "Dalam hal Undang-Undang di luar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memuat ancaman pidana minimum khusus, ketentuan ancaman pidana minimum khusus dihapus". Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) dinyatakan bahwa "Ketentuan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 880/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Undang-Undang yang mengatur mengenai tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia, tindak pidana terorisme, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana pencucian uang", oleh Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak termasuk dalam pengecualian tersebut, maka ketentuan minimum khusus dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut juga dihapus, dan untuk selanjutnya oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa penghapusan minimum khusus, perubahan ketentuan pidana dari pidana penjara dan denda menjadi pidana penjara dan/atau denda dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana tersebut telah lebih menguntungkan Terdakwa, karena itu dalam hal penjatuhan pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan terbaru dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana tersebut sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana denda berpedoman pada ketentuan yang lebih menguntungkan Terdakwa dalam penjatuhan pidana sebagaimana didalam Pasal 3 ayat (1) dan pasal 618 KUHP Baru, khususnya untuk pidana denda serta mempertimbangkan kemampuan Terdakwa dalam melaksanakan pidana denda dan merujuk pada pasal 79 KUHP Baru, pasal 80 KUHP Baru, serta dalam lampiran III Undang-undang Nomor 1 tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana;

Menimbang, bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka sebagaimana dalam Pasal 81 ayat (3) KUHP Baru, maka kekayaan atau pendapatan Terdakwa dapat disita dan dilelang oleh Jaksa untuk melunasi denda yang tidak dibayar tersebut, selanjutnya apabila kekayaan atau pendapatan Terdakwa tidak cukup, maka pidana denda yang tidak dibayarkan tersebut diganti dengan pidana penjara sebagaimana ketentuan dalam Lampiran III Undang-undang Nomor 1 tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pembelaan tersebut hanyalah berupa permohonan keringan hukuman maka tidak dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut dan akan dipertimbangkan dalam hal yang memberatkan dan meringankan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 880/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 34 (tiga puluh empat) paket yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 3,22 gram yang dibungkus dengan plastik klip warna bening
- 1 (satu) buah dompet kecil berwarna kuning terbuat dari kain
- 1 (satu) buah toples berwarna bening berbentuk bulat
- 1 (satu) buah handphone Merk Oppo A5 dengan nomor imei 1 865413046401476 dan imei 2 865413046401468

Semua barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar semua barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba juncto Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP Baru) juncto Lampiran II dan Lampiran III Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Undang-undang nomor 8

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 880/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Juncto Undang-undang Nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jamillah Alias Milah Binti Amid (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tindak pidana Tanpa Hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** wajib dibayar dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka kekayaan atau pendapatan Terdakwa dapat disita dan dilelang oleh Jaksa untuk melunasi denda yang tidak dibayar tersebut dan selanjutnya apabila kekayaan atau pendapatan Terdakwa tidak cukup atau memungkinkan dilaksanakan, maka pidana denda yang tidak dibayarkan tersebut diganti dengan pidana penjara selama 60 (enam puluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 34 (tiga puluh empat) paket yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 3,22 gram yang dibungkus dengan plastik klip warna bening
 - 1 (satu) buah dompet kecil berwarna kuning terbuat dari kain
 - 1 (satu) buah toples berwarna bening berbentuk bulat
 - 1 (satu) buah handphone Merk Oppo A5 dengan nomor imei 1 865413046401476 dan imei 2 865413046401468

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari Selasa, tanggal 10 Februari 2026 oleh

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 880/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami, **Irfanul Hakim, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Fidiyawan Satriantoro, S.H.** dan **Sri Nuryani, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yurda Saputera, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh **Masden Kahfi, S.H., M.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Fidiyawan Satriantoro, S.H.

Irfanul Hakim, S.H., M.H.

ttd

Sri Nuryani, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Yurda Saputera, S.H., M.H.